

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-02-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processo: TC-024141.989.24-4.
Representante: Arariba Ambiental Ltda.
Representada: Prefeitura Municipal de Carapicuíba
Assunto: Exame de pedido de medida cautelar no âmbito do Pregão Eletrônico nº 144/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto o *“registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços de conservação e limpeza no cemitério municipal”*.
Responsável: Marco Aurélio dos Santos Neves (Prefeito à época).
Prefeito atual: José Roberto
Subscritora do edital: Eidmar Carnuta da Silva Luz (Pregoeira).
Advogado cadastrado no e-TCESP: Wilson José Demori (OAB/SP nº 142.852).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SERVIÇOS NÃO EVENTUAIS. INCABÍVEL O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. CLÁUSULAS DIVERGENTES SOBRE A VISTORIA FACULTATIVA. PROCEDENTE. ANULAÇÃO.

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame de pedido de medida cautelar** no âmbito do do Pregão Eletrônico nº 144/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA**, que tem por objeto o *“registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços de conservação e limpeza no cemitério municipal”*.

1.2 Insurgiu-se a **REPRESENTANTE**, exclusivamente, contra o uso do sistema de registro de preços para contratação de serviços que considera de natureza continuada, em possível afronta ao enunciado da Súmula nº 31 desta Corte.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi concedida liminarmente por este E. Plenário.

Na oportunidade, foi determinado que a Administração também esclarecesse a exigência de visita técnica obrigatória¹, sem que fosse possibilitada a substituição por declaração formal assinada por responsável técnico, em afronta ao disposto no artigo 63, § 3º, da Lei nº 14.133/21.

1.4 Regularmente notificada, a **Administração** defendeu a regularidade da adoção do registro de preços, sustentando, em linhas gerais, a imprevisibilidade dos quantitativos almejados e a eventualidade de demanda dos serviços almejados.

Quanto à vistoria técnica, garantiu que a cláusula 5.2.3 do Edital “*é clara em facultar a apresentação de declaração que reúne pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto licitado*”.

¹ 5.2. Documentação relativa à qualificação técnica consiste em:
(...)

5.2.3. Atestado(s) de vistoria do local, emitido pela Prefeitura de Carapicuíba, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto às características físicas, das quantidades e especificidades dos materiais, equipamentos necessários a realizar o objeto da contratação, permitindo os interessados colher informações, não se admitindo reclamações futuras advindas de dificuldades técnicas e operacionais não detectadas quando da vistoria, e/ou declaração que reúne pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto licitado. (Grifei).

- A vistoria deverá ser agendada previamente com o senhor Diego pelo telefone nº 4184- 3776, ramal 203 ou email: compras.obrascarapicuiba@gmail.com (modelo Anexo VIII), tudo em conformidade com ANEXO I.

7. DA VISITA TÉCNICA

7.1. A visita técnica poderá ser realizada por meio de representante devidamente credenciado, podendo assim calcular os custos reais, garantindo um atendimento de qualidade. 7.1.1. O representante deverá apresentar autorização formal assinada pelo representante legal da empresa ou procuração pública, e/ou contrato social quando se tratar de socio/proprietário, acompanhado de documento de identificação. 7.1.2. A visita técnica deverá ser agendada pela Secretaria de Obras e Serviços Municipais através dos seguintes canais: • Pelo telefone (11) 4184-3776, ramal 203 (departamento de compras) ou; • Pelo e-mail: compras.obrascarapicuiba@gmail.com. • Com engenheiro Diego

1.5 O **Ministério Público de Contas** considerou que a natureza perene e planejável dos serviços, que incluem atividades rotineiras e essenciais, reforça a inadequação do sistema de registro de preços para esse tipo de contratação, o que impõe a anulação do certame.

Outrossim, pontuou que, embora o item 5.3.2 do edital possibilite a substituição da visita técnica por declaração formal assinada por responsável técnico (artigo 63, § 3º, da Lei nº 14.133/21), mostra-se *“necessário que a Administração aprimore o edital, inserindo tal previsão também no item 7 do Anexo I – Termo de Referência, evitando que se faça interpretação em sentido contrário”*.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Carapicuíba pretende o *“registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços e conservação e limpeza no cemitério municipal”*.

No entanto, a instrução da matéria revela a impossibilidade de prosseguimento do certame nos moldes pretendidos pela Administração.

2.2 De plano, embora reconheça que, em diversas situações, a utilização do sistema de registro de preço traga benefícios ao simplificar e agilizar o processo de aquisição de bens e serviços, só é ele cabível quando a finalidade almejada comportar seu uso, ou seja, caso o objeto se enquadre como demanda eventual e imprevisível.

Todavia, não é o que se verifica no certame em apreço.

Conforme consignei na medida liminar, a própria definição do objeto, envolvendo a execução de serviços de conservação e limpeza, a serem prestados em horário comercial de segunda-feira a sábado², com critério de medição mensal³, evidencia o caráter contínuo e planejável das atividades almejadas no certame.

Em reforço a este juízo, o Ministério Público de Contas destaca que os serviços pretendidos (varrição, roçagem (manual e mecanizada), capina, rastelagem, aplicação de herbicidas e pintura de caiação em meios fios e muros divisórios) se caracterizam como *“rotineiros e essenciais absolutamente planejáveis, cujos quantitativos podem ser estimados com base em série histórica e nas dimensões das áreas verdes e ajardinadas, bem como na quantidade de sarjetas e muros a serem pintados”*.

Tal cenário denota, claramente, que o objeto licitado não é eventual e sob demanda, em descompasso com a Súmula nº 31 desta Corte, que veda a *“utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”*, o que impõe a anulação do certame.

2.3 Não obstante, oportuno discorrer, ainda que brevemente, acerca do aspecto suscitado de ofício na medida liminar, de forma a evitar a persistência de irregularidades em eventual novo certame.

Conquanto o item 5.2.3 do edital mencione ser possível a substituição da visita técnica obrigatória por *“declaração formal assinada pelo*

² 10. DO PRAZO DE INÍCIO DO SERVIÇO

10.1. Os serviços deverão ser prestados no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, após a emissão da Ordem de Serviço, e ser realizado de segunda-feira a sábado das 08:00 às 17:00 neste município, tudo em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência, em atendimento a Secretaria de Serviços Municipais e Secretaria de Obras.
(...)

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de: 4.1 – Ferramenta e equipamentos 4.2 – Roçagem mecânica e manual 4.3 – Limpeza geral 4.4 – Aplicação de herbicidas 4.5 – Pintura tipo caiação 4.6 – Insumos 4.7 – Mão de obra fornecida 4.8 – Material de proteção
(...)

4.9. A empresa deverá iniciar seus serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço expedida por essa Secretaria. 4.10 Os serviços serão executados de segunda à sábado de 08:00 às 17:00 hs

³ 5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

5.1. A Contratada elaborará, mensalmente, a medição dos serviços executados baseada nas disposições contidas neste Termo de Referência, os quais serão medidos por m² (metro quadrado) mensalmente.

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação” (artigo 63, § 3º, da Lei nº 14.133/21), não consta tal previsão no item 7 do Anexo I – Termo de Referência, que, igualmente, regula a matéria.

Deste modo, necessário que essa informação seja acrescentada no Termo de Referência, a fim de elidir qualquer dúvida sobre o assunto.

2.4 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero que o edital apresenta **vício insanável** relacionado à adoção do sistema de registro de preço, o que impõe a sua **anulação**.

Considero, ademais, **procedente** o aspecto suscitado de ofício, determinando que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial para evidenciar a possibilidade de substituição de vistoria por uma declaração formal.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO

